

1514001-21.2021.8.26.0602

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2281520-66.2021.120521 - 4º Distrito Policial de Sorocaba, AR3245-1/2021 - 04º D.P.

SOROCABA, 675/2021 - 4º Distrito Policial de Sorocaba, 2281520 - 04º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRY KAWÃ SOARES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1514001-21.2021.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514001-21.2021.8.26.0602

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2281520-66.2021.120521 - 4º Distrito Policial de Sorocaba, AR3245-1/2021 - 04º D.P.

SOROCABA, 675/2021 - 4º Distrito Policial de Sorocaba, 2281520 - 04º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRY KAWÃ SOARES RIBEIRO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

HENRY KAWÃ SOARES RIBEIRO, já qualificado nos autos foi denunciado como incurso no art. 157, parágrafo 2º, inciso II do CP, porque no dia 03 de outubro de 2021, por volta das 17 horas e 25 minutos, na Avenida Elias Maluf, nº 2176, Wanel Ville, nesta cidade e comarca de Sorocaba, agindo em concurso com e unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, um aderindo à ação do outro, mediante grave ameaça a pessoa, subtraiu para si, a quantia de R\$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro, de propriedade da Sorveteria Urla Urla.

Segundo o apurado, o réu HENRY e um indivíduo não identificado surpreenderam o funcionário G.C.O.M. no caixa, anunciaram o crime, proferiram ameaças, dissimulando uma arma de fogo, exigiram a entrega do dinheiro do caixa, deixando o local dos fatos.

Denúncia juntada às fls. 33/35.

A decisão de fls. 40, recebeu a denúncia determinando a citação do réu.

O réu foi citado (fls. 50), estando preso por outro processo.

Defesa prévia juntada a fls. 53.

Designada audiência de instrução e julgamento para depoimento da vítima, duas testemunhas de acusação e interrogatório do réu.

É o relatório. DECIDO.

Da materialidade

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/06 e demais provas produzidas.

Da autoria

A vítima ouvida em Juízo reconheceu o réu como sendo um dos roubadores. Informou que no dia estava sozinho na sorveteria, quando o réu pediu para abrir o caixa fazendo menção de que tinha uma arma de fogo. Disse que o ato foi rápido, que virando o rosto viu o réu e outra pessoa. Que tem vídeo do assalto. Que o réu colocou a mão dentro da blusa fazendo menção de estar armado. Disse que o réu somente ordenou para dar o dinheiro. Disse que o réu colocou a mão dentro da blusa, dando a entender estar armado, assim, entregou o dinheiro de imediato, visto que se sentiu ameaçado.

O réu interrogado em Juízo, confessou o crime. Informou a participação de outro indivíduo, sem no entanto, identificá-lo. Disse que não estava armado, fazendo menção apenas de portá-la.

Atenta aos relatos prestados pela vítima observa-se que o acusado efetivamente praticou o fato narrado na denúncia, sendo, pois a condenação de rigor.

Acompanhando o entendimento, reiteradamente, apresentado em nossos Tribunais, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é tida como de suma importância e fundamental meio de convencimento.

Assim sendo na presente circunstância, nada há nos autos que demonstre eventual inimizade anterior entre vítima e acusado, de modo que possa resultar em intenção de prejudicar o réu ou mesmo acusá-lo falsamente.

A narrativa da vítima, somada a confissão do acusado, bastam para a certeza da condenação.

Suficiente a prova quanto à autoria.

Tem-se que a versão acusatória foi devidamente comprovada nos autos, não havendo de se falar em insuficiência probante ou em dúvidas aptas a beneficiar o acusado.

Da qualificadora

Demonstrada qualificadora prevista no artigo 157, § 2º, II do Código Penal, considera-se que o réu confessou estar com outro indivíduo no momento do crime, não identificando-o

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber). Neste sentido:

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Passo à dosimetria da pena, em obediência ao sistema trifásico estabelecido pelo

artigo 68, do Código Penal.

Primeira fase.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59, do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena, e verificando que o acusado não possui qualquer condenação anterior, conforme certidão de fls. 38/39, atendendo aos ditames art. 59 do Código Penal e a Súmula 444 do STJ, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, fixo a pena mínima para o crime em: (04) anos de reclusão e (10) dias-multa.

Fixo, nesta fase, a pena-base em (04) anos de reclusão e (10) dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente ao um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º do CP).

Segunda fase.

Na segunda fase, verifico que o réu confessou o crime, porém, deixo de aplicar a atenuante, considerando-se que a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, de acordo com a (Súmula 231 do STJ).

Nesta fase, a pena é fixada em (04) anos de reclusão e (10) dias-multa.

Terceira fase.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas), elevo a pena em 1/3, passando a pena para (5) anos, (4) meses de reclusão e (13) dias-multa.

A unidade de dias-multa, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário-mínimo. Torno definitiva, pois, a condenação do réu à pena privativa de liberdade de (5) anos, (4) meses de reclusão e (13) dias-multa.

Do regime prisional.

Considerando-se o contido no art. 33, § 1º, b do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em REGIME FECHADO.

Dos eventuais benefícios

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, visto não estarem presentes os requisitos legais.

Dispositivo

POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar HENRY KAWÃ SOARES RIBEIRO, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de (5) anos, (4) meses de reclusão e (13) dias-multa, no valor unitário a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO.

Do direito de apelar em liberdade

O réu não poderá apelar em liberdade, diante da gravidade do crime cometido, do regime inicial de cumprimento de pena fixado e porque permaneceu preso durante o processo, não se justificando sua soltura após a condenação.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Da sucumbência

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, pois assistido pela Defensoria Pública.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.